

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2995/2533

บริษัทเซาท์อีส เอเชีย ปีโตรเลียม เอ็กซ์
โพลเรชั่น จำกัดฯ

โจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย

บริษัทมิตซูบิชิ ออยล์ เอ็กซ์พลอเรชั่น
จำกัด โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า โจทก์อุทธรณ์ มีโอกาสชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ จำเลยแถลงคัดค้าน (อันดับ 77)

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งให้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลของเจ้าพนักงาน
ประเมิน ฯลฯ และขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ให้โจทก์ไม่ต้องเสียภาษีและเงินเพิ่ม ฯลฯ

ระหว่างพิจารณา ศาลภาษีอากรกลางอนุญาตให้บริษัทมิตซูบิชิเอ็กซ์พลอเรชั่น จำกัด เข้าเป็นโจทก์ในคดีนี้สืบแทนโจทก์ในคดีเดิมซึ่งสิ้นสภาพนิติบุคคล

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์พร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 73,72)

คำสั่ง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์ มิได้บังคับให้โจทก์ปฏิบัติอย่างไร
จึงไม่มีอะไรจะทะเลาการบังคับ ยกคำร้องของโจทก์

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์ มิได้บังคับให้โจทก์ปฏิบัติอย่างไร
จึงไม่มีอะไรจะทะเลาการบังคับ ยกคำร้องของโจทก์

(ก้าน อันนันทน์-ตัน เวทไว-สุนพ กิริติยุดิ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ